

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2165/2539

นาง ละม่อม ขำประสิทธิ์
สิบตรี ชิตหรือนายชิต สาคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 38

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 79

แม้ฎีกลำเนาของจำเลยตามที่โจทก์ระบุในฟ้องจะมีใช้ฎีกลำเนาของจำเลยตามที่ปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ศาลนำหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้จำเลยโดยวิธีปิดหมายตามที่อยู่ที่โจทก์ระบุในคำฟ้องจำเลยก็แต่งทนายความให้ไปศาลแทนหลังจากนั้นจำเลยไม่เคยโต้แย้งว่าที่อยู่ตามฟ้องไม่ใช่ฎีกลำเนาของจำเลยเพียงจะโต้แย้งในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาถือว่าฎีกลำเนาตามฟ้องเป็นฎีกลำเนาอีกแห่งหนึ่งของจำเลยการส่งหมายที่ฎีกลำเนาตามฟ้องจึงเป็นการส่งโดยชอบ

คดี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ลงโทษ จำเลย ฐาน ยักยอกศาล
อุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง โจทก์ ฎีกา ถึง วันนัด ฟัง คำพิพากษาศาลฎีกา
จำเลย แฉลงว่า เจ้าหน้าที่ นำ สำเนา ฎีกา ไป ปิด ที่ บ้าน ซึ่ง ไม่ใช่ฎีกลำเนา ของ
จำเลย จำเลย ไม่ทราบ ว่า โจทก์ ฎีกา ขอเลื่อน การ อ่านคำพิพากษา ศาลฎีกา เพื่อ

ให้ จำเลย ทำ คำ แก่ ฎีกา ก่อน ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต ให้ เลื่อน และ อ่าน คำพิพากษา ศาลฎีกา ให้ โจทก์ จำเลย ฟังโดย ศาลฎีกา พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ไปตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย อุทธรณ์ คำสั่ง ขอให้ เลื่อน การ อ่าน คำพิพากษา ศาลฎีกาและ ขอให้ รับคำ แก่ ฎีกา ของ จำเลย เสีย ก่อน

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ปัญหา ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า เจ้าหน้าที่นำ หมายถึง นัด และ สำเนา ฎีกา ของ โจทก์ ไป ปิด ที่ บ้าน ซึ่ง ไม่ใช่ ภูมิลำเนาของ จำเลย หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ ฟ้อง ระบุ ภูมิลำเนา ของ จำเลย เป็นบ้าน เลขที่ 2/21 หมู่ ที่ 8 ถนน ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แต่ ความจริง ภูมิลำเนา ของ จำเลย เป็น บ้าน เลขที่2/12 ไม่ใช่ 2/21 เมื่อ เจ้าหน้าที่ศาล นำหมายนัด ได้สอบสวน มูลฟ้อง และสำเนา คำฟ้อง ไป ส่ง ให้ จำเลย โดย วิธี ปิด หมายถึง บ้าน เลขที่ ซึ่ง ระบุนำ คำฟ้อง และ ทำ รายงาน การ เดินทาง ระบุนำ ว่า บ้าน เลขที่ 2/21 อยู่ ใกล้กับ บ้าน เลขที่ 2/12 เมื่อ ถึง วันนัด ได้สอบสวน มูลฟ้อง นัดแรก จำเลย แต่งทนายความ ให้ ไป ศาล แทน หลังจากนั้น จำเลย ไม่เคย ได้แย้ง เลย ว่า บ้านตาม ฟ้อง ไม่ใช่ ภูมิลำเนา ของ จำเลย จำเลย เพิ่ง จะ ได้แย้ง ใน วันนัดฟัง คำพิพากษา ศาลฎีกา ดังนี้ แม้ จะ ไม่ ปรากฏ รายละเอียด ว่า บ้านตาม ฟ้อง เป็น ของ ผู้ใด ก็ แสดง ว่า จำเลย ได้ ถือเอา บ้าน ดังกล่าว เป็นภูมิลำเนา ของ จำเลย อีกแห่ง หนึ่ง ด้วย ดังนั้น การ ที่ เจ้าหน้าที่ศาลนำ หมายถึง นัด และ สำเนา ฎีกา ของ โจทก์ ไป ปิด ที่ บ้าน ดังกล่าว ถือได้ว่าได้ ส่งหมาย นัด และ สำเนา ฎีกา ให้ จำเลย โดยชอบ แล้ว ที่ จำเลย ฎีกา ว่าส่ง ผิด บ้าน ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>